

1501955-83.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... delitiva. Na polícia ele admitiu o tráfico dando a entender que já tinha algum envolvimento com o tráfico; em juízo ele o fez, mas sem esse detalhe, posto que teria apenas se dirigido ao local para comprar crack, ocasião em que foi convidado para ficar na "biqueira".

Esse detalhe é irrelevante para a configuração do crime. Ele é relevante apenas para a definição da pena, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501955-83.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501955-83.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

BRUNO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

BRUNO DOS SANTOS SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 3 de agosto de 2021, às 16h30, na Estrada dos Romeiros, 1300, Jardim Barueri, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 89 porções de cocaína, 39 de maconha, 27 porções de crack e 6 pacotes de haxixe, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 25 de agosto de 2021 (fls. 52/5).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 9/10), assim como o laudo de constatação (fls. 20/24) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/85).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 93/95). Em 11 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 97).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) BRUNO DOS SANTOS SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 3 de agosto de 2021, às 16h30, na Estrada dos

Romeiros, 1300, Jardim Barueri, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 89 porções de cocaína, 39 de maconha, 27 porções de crack e 6 pacotes de haxixe, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis que passavam pelo local viram o réu perto de um posto de gasolina, encostado ao muro e carregando uma bolsa, decidiram abordá-lo e dentro da bolsa encontraram as drogas acima mencionadas e R\$26,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de espécies de drogas são indicativas da ocorrência de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Denilson e Rafael declararam que são policiais civis e na data do fato passavam por um posto de combustíveis. Viram o réu por ali, segurando uma pequena bolsa, suspeitaram dele e o abordaram. Dentro da bolsa havia dezenas de porções de drogas variadas e pequena quantia em dinheiro, nada mais estava sob a posse do réu. Na ocasião, ele admitiu que estava vendendo drogas.

Na polícia e em juízo o réu confessou a prática delitiva. Na polícia ele admitiu o tráfico dando a entender que já tinha algum envolvimento com o tráfico; em juízo ele o fez, mas sem esse detalhe, posto que teria apenas se dirigido ao local para comprar crack, ocasião em que foi convidado para ficar na "biqueira".

Esse detalhe é irrelevante para a configuração do crime. Ele é relevante apenas para a definição da pena, o que será oportunamente analisado.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu porções de drogas variadas, maconha, inclusive haxixe, cocaína e crack. Confira-se, a propósito, o entendimento do STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

A partir dos delineamentos expostos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão espontânea. Não está presente a reincidência, conquanto conste nas fls. 34/35 uma condenação que se tornou definitiva em 16/06/2016 para a acusação e para a defesa, nos autos 0000271 76 2016, pois consta em seguida que, nos mesmos autos, a sentença foi reformada e a punibilidade extinta pela prescrição. Esse acórdão transitou em julgado, o que se confirma pelo andamento processual (fls. 106/110). Aparentemente

houve erro no primeiro apontamento de trânsito em julgado, de forma que o réu não deve ser considerado reincidente. Seria diferente se a extinção fosse da pretensão executória, após o réu ter sido definitivamente considerado culpado, mas aparentemente não é o caso.

Em razão da atenuante da confissão, torno a pena ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em suas declarações na fase policial, o réu até deu a entender que não era sua primeira vez no tráfico e que poderia estar familiarizado com o meio, mas não ficou suficientemente claro há quanto tempo ele vendia drogas, nem há outros indicativos que possam sustentar a conclusão de que ele era dedicado ao tráfico, ademais, os outros dois processos aos quais respondeu referiam-se a fatos de natureza diversa, furtos.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, dada a quantidade de entorpecente, não considerada na primeira fase de aplicação da pena, reduzo a pena em 1/2, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 250 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu BRUNO DOS SANTOS SILVA como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Ante o regime inicial fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, permito que o réu permaneça em liberdade até o trânsito em julgado. Expeça-se alvará de soltura.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA